第十一章 非税收入

历年考情概况

考试分值	5 分左右
考查形式	单项选择题、多项选项题
高频考点	教育费附加和地方教育附加、残疾人就业保障金、可再生能源发展基金、油价调控风险准备金、国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入

【考点一】教育费附加和地方教育附加（★★★）

项目	具体内容
缴费人	在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人
计费方法	以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据，分别与增值税、消费税同时缴纳。 对海关代征的**进口**商品增值税、消费税，**不征**收教育费附加和地方教育附加。经税务部门正式审核批准的当期**免抵**的增值税税额**应纳入**教育费附加、地方教育附加的计征范围，按规定的附加率征收教育费附加、地方教育附加。 应纳教育费附加（地方教育附加）=（实际缴纳的增值税税额+实际缴纳的消费税税额）×附加率
附加率	教育费附加计征比率为 **3%**；地方教育附加计征比率为 **2%**
优惠政策	（1）对由于减免增值税、消费税而发生退税的，可同时退还已征收的教育费附加。但对**出口**产品退还增值税、消费税的，**不退还**已征收的教育费附加。 （2）对国家重大水利工程建设基金免征教育费附加。 （3）自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收教育费附加、地方教育附加。 （4）自 2016 年 2 月 1 日起，按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加
征收管理	教育费附加和地方教育附加的缴费时间、缴费地点、缴费期限比照增值税、消费税的相应规定，教育费附加和地方教育附加分别与增值税、消费税同时缴纳

【考点二】残疾人就业保障金（★）

项目	具体内容
缴费人	未按规定比例安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（简称用人单位）是残保金的缴费人

征收范围	用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5%
计费方法	（1）计算方式： **残保金年缴纳额**＝[上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例－上年用人单位实际安排的残疾人就业人数]×上年用人单位在职职工年平均工资 （2）相关规定：①上年用人单位在职职工，是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订 1 年以上（含 1 年）劳动合同（服务协议）的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的，计入派遣单位和在职职工人数；②上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数，以公式计算结果为准，可以不是整数；③上年用人单位在职职工年平均工资，按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算；④残保金征收标准上限，按照当地社会平均工资的 2 倍执行。
优惠政策	（1）自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，在职职工人数在 **30 人**（含）以下的企业，暂免征收残保金。 （2）自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对残保金实行分档减缴政策。其中：用人单位安排残疾人就业比例达到 **1%（含）以上**，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的 **50%**缴纳残保金；用人单位安排残疾人就业比例在 **1%以下**的，按规定应缴费额的 **90%**缴纳残保金。 （3）用人单位遇不可抗力自然灾害或其他突发事件遭受重大直接经济损失，可以申请减免或者缓缴残保金。具体办法由各省、自治区、直辖市财政部门规定。

【考点三】可再生能源发展基金（★）

项目	具体内容
缴费主体	除西藏自治区以外的全国范围内的电力用户
征收范围	可再生能源电价附加的缴费人是除西藏自治区以外的全国范围内，对各省、自治区、直辖市**扣除农业生产用电（含农业排灌用电）**后的销售电量征收。 各省、自治区、直辖市纳入可再生能源电价附加征收范围的销售电量包括：（1）省级电网企业（含各级子公司）销售给电力用户的电量。 （2）省级电网企业扣除合理线损后的趸售电量（即实际销售给转供单位的电量，不含趸售给各级子公司的电量）。 （3）省级电网企业对境外销售电量。 （4）企业自备电厂自发自用电量。 （5）地方独立电网（含地方供电企业）销售电量（不含省级电网企业销售给地方独立电网的电量）。

	（6）大用户与发电企业直接交易的电量
计费方法	应缴可再生能源电价附加＝销售电量（扣除农业生产用电）×征收标准
优惠政策	对**分布式光伏发电自发自用电量免收**可再生能源电价附加
征收管理	按月申报，次年 3 月底前省级电网企业和地方独立电网企业根据全年实际销售电量进行汇算清缴

【考点四】油价调控风险准备金（★★）

项目	具体内容
缴费人	在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口**汽油、柴油的成品油**生产经营企业为油价调控风险准备金的缴费人
征收范围	当国际市场原油价格低于每桶 **40 美元**调控下限时，成品油价格未调金额全部纳入油价调控风险准备金
计费方法	应缴油价调控风险准备金＝相邻两个调价窗口期之间实际销售数量×征收标准
征收管理	可以选择按季度或者按年度缴纳油价调控风险准备金

【考点五】国有土地使用权出让收入（★★）

项目	具体内容
缴费主体	依法取得国有土地使用权的受让人，承租国有土地使用权的承租人，转让已购公有住房、房改房和经济适用住房的房产所有人，包括**企业、组织、社会团体或个人**
具体范围	以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款（不含代收代缴的税费），转让划拨国有土地使用权或依法利用原划拨土地进行经营性建设应当补缴的土地价款，处置抵押划拨国有土地使用权应当补缴的土地价款，转让房改房、经济适用住房按照规定应当补缴的土地价款，改变出让国有土地使用权土地用途、容积率等土地使用条件应当补缴的土地价款，以及其他和国有土地使用权出让或变更有关的收入等
计算方法	（1）以招标、拍卖、挂牌方式出让国有土地使用权的，市、县人民政府自然资源部门应当根据土地估价结果和政府产业政策综合确定标底或者底价。 （2）以协议方式出让国有土地使用权的，最低价不得低于新增建设用地的土地有偿使用费、征地（拆迁）补偿费用以及按照国家规定应当缴纳的有关税费之和；有基准地价的地区，协议出让最低价不得低于出让地块所在级别基准地价的 70%。 （3）已购公有住房和经济适用住房上市出售补缴国有土地使用权出让收入的，计算公式为：补缴金额（元）＝标定地价（元/平方米）×缴纳比例（≥10%）×上市房屋分摊土地面积（平方米）×年期修正系数
缴纳方式	自然资源部门向税务部门推送合同、缴费人、缴费金额、缴纳期限等费源信息，缴费人通过《非税收入通

	用申报表》向税务部门申报缴纳国有土地使用权出让收入

【考点六】矿产资源专项收入（★★★）

（一）矿产资源专项收入包括**矿业权占用费和矿业权出让收益**

（1）矿业权占用费包括：探矿权使用费、采矿权使用费。

（2）矿业权出让收益包括：探矿权出让收益、采矿权出让收益。

（二）矿业权占用费

项目	具体内容
缴费人	申请并获得在中国领域及管辖海域的**矿产资源探矿权和采矿权**的矿业权人
计费方法	根据矿产品价格变动情况和经济发展需要实行动态调整的矿业权占用费
征收管理	矿业权人在办理勘查、采矿登记或年检时，缴纳矿业权占用费

（三）矿业权出让收益

项目	具体内容	
缴费人	在中国领域及管辖海域**勘查、开采矿产资源的矿业权人**	
征收方式	矿业权出让方式包括**竞争出让和协议出让**。 矿业权出让收益征收方式包括按矿业权出让收益率形式征收和按出让金额征收形式征收	
征收缴费	征收地点	原则上按矿业权属地征收
	缴款规定	（1）按出让金额形式征收的矿业权出让收益，税务部门依据自然资源部门推送的合同等费源信息开具缴款通知书，通知矿业权人及时缴款。矿业权人在收到缴款通知书之日起 **30 日内**，按缴款通知及时缴纳矿业权出让收益。分期缴纳矿业权出让收益的矿业权人，首期出让收益按缴款通知书缴纳，剩余部分按矿业权合同约定的时间缴纳。 （2）按矿业权出让收益率形式征收的矿业权出让收益，成交价部分以合同约定及时通知矿业权人缴款，矿业权人在收到缴款通知书之日起 **30 日内**，按缴款通知及时缴纳矿业权出让收益（成交价部分）。按矿业权出让收益率逐年缴纳的部分，由矿业权人向税务部门据实申报缴纳上一年度采矿权出让收益，缴款时间最迟不晚于**次年 2 月底**

（四）征收方式

项目	具体规定		
征收方式	按出让收益率形式	适用范围	按矿业权出让收益率形式征收矿业权出让收益的矿种，具体范围为《按矿业权出让收益率形式征收矿业权出让收益的矿种目录（试行）》（简称《矿种目录》）

	征收	计算方法	（1）按竞争方式出让探矿权、采矿权的，在出让时征收竞争确定的成交价；在矿山开采时，按合同约定的矿业权出让收益率逐年征收采矿权出让收益。 （2）按协议方式出让探矿权、采矿权的，成交价按起始价确定，在出让时征收；在矿山开采时，按矿产品销售时的矿业权出让收益率逐年征收采矿权出让收益。 矿业权出让收益=探矿权（采矿权）成交价+逐年征收的采矿权出让收益 【提示】矿产品销售收入，按照矿业权人销售矿产品向购买方收取的全部收入确定，不包括增值税税款
	按出让金额形式征收	适用范围	除《矿种目录》所列矿种外，其余矿种按出让金额形式征收矿业权出让收益
		计算方法	（1）按竞争方式出让探矿权、采矿权的，矿业权出让收益按竞争结果确定。按协议方式出让探矿权、采矿权的，矿业权出让收益按照评估值、矿业权出让收益市场基准价测算值就高确定。 （2）探矿权转为采矿权的，继续缴纳原探矿权出让收益，并在采矿权出让合同中约定剩余探矿权出让收益的缴纳时间和期限，不再另行缴纳采矿权出让收益。探矿权未转为采矿权的，剩余探矿权出让收益不再缴纳
		分期缴纳	（1）出让探矿权的，探矿权出让收益首次征收比例不得低于探矿权出让收益的10%且不高于20%，探矿权人自愿一次性缴清的除外；剩余部分转采后在采矿许可证有效期内按年度分期缴清。 （2）出让采矿权的，采矿权出让收益首次征收比例不得低于采矿权出让收益的10%且不高于20%，采矿权人自愿一次性缴清的除外；剩余部分在采矿许可证有效期内按年度分期缴清